අභියාචනා

අභියාචනා යනු නීතියෙන් පිරිනමන ලද අයිතියකි නීතිය මඟින් එවැනි අයිතියක් ලබා දී නැත්නම් අභියාචනා කිරීමට අවස්ථාවක් නොමැත.

මේ සම්බන්ධව අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **XXVIII** පරිච්ඡේදයේ ප්‍රතිපාදන දක්වා ඇත.

316 වගන්තියට අනුව

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය මඟින් හෝ තත්කාරයේ බල පවත්නා වෙනත් යම් නීතියක් මඟින් හෝ විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි හැර අපරාධ අධිකරණයක් විසින් දෙන ලද යම් නඩු තීන්දුවකට හෝ ආඥාවකට හෝ විරුද්ධව කිසිදු අභියාචනයක් කළ නොහැකි ය

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් වෙතින් අභියාචනාධිකරණය වෙත කරන අභියාචනා

අභියාචනා කළ නොහැකි අවස්ථා.

317 (1) වගන්තියට අනුව

චූදිතයා **183** වගන්තිය අනුව තමා වරදකරු බවට නිරවශේෂ පිළිගැනීමක් කර ඇති හා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඔහු වරදකරු කර ඇති විට එම නඩු තීන්දුවට හෝ ආඥාවට විරුද්ධව අභියාචනා කළ නොහැක.

317 (2) වගන්තියට අනුව

ඒ හැර වෙනත් සියලු අවස්ථාවන්වලදී නීතිය පිළිබඳ කරුණක් මත අභියාචනා කළ හැකිය.

318 වගන්තියට අනුව

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් කරන ලද නිදොස් කිරීමකට විරුද්ධව නීතිපතිගේ ඉල්ලීම හෝ ලිඛිත අනුමැතිය මත හැර අභියාචනයක් කළ නොහැක.

319 වගන්තියට අනුව

යම් අධිකරණ නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා එය නිකුත් කිරීම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අවස්ථාවක ඒ අධිකරණ නියෝගය නිකුත් කරන ලෙස ඒ අධිකරණයට බල කරවීමට මැන්ඩාමුස් ආඥාවක් ලබාගත හැකිය.නමුත් නීතිපතිවරයාගේ ඉල්ලීම පිට හෝ ලිඛිත අනුමැතිය ඇතිව හැර එවැනි ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට විරුද්ධව අභියාචනා කළ නොහැක.

ඉහත අවස්ථාවලදී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ලබාදෙන නියෝග සම්බන්ධව අභියාචනා කළ නොහැකි බව පෙනී යයි. .

අභියාචනා කිරීමේ අයිතිවාසිකම

320(1) වගන්තියට අනුව

තමා පාර්ශවකරුවෙකු වන අපරාධ නඩුවක දී හෝ කාරණයක දී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නඩු තීන්දුවකින් හෝ අවසාන ආඥාවකින් අතෘප්තියට පත් කවර හෝ තැනැත්තෙකු විසින් 317, 318, 319 වගන්තිවල විධිවිධාන වලට යටත්ව ,නීතිය හෝ සිද්ධිය පිළිබඳ යම් දෝෂයක් සම්බන්ධයෙන් අභියාචනයක් පහත ආකාරයට අභියාචනාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

- **a)** **නඩු තීන්දුව දෙනු ලැබූ දිනයේ සිට දින දහ හතරක් ඇතුළත අභියාචනාධිකරණය. ඇමතූ අභියාචනා පෙත්සමක් එකී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන්**

- **b)** **අභියාචනය කිරීමට තමා බලාපොරොත්තු වන බව හා අභියාචනයට හේතු දින 14ක් ඇතුළත අභියාචනාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට හෝ අතෘප්තියට පත් තැනැත්තා බන්ධනාගාරයේ රඳවා ඇති විට අභියාචනා කිරීමට තමා බලාපොරොත්තු වන බව හා අභියාචනයට හේතු දින දහ හතරක් ඇතුළත බන්ධනාගාර ජේලර්වරයාට රුපියල් පහක් වටිනා මුද්දරයක් ලබා දී ප්‍රකාශ කළ හැකිය. එවිට අභියාචනා පෙත්සමක් පිළියෙල කොට අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම ජේලර්වරයාගේ කාර්යය වේ.**

320(2) වගන්තියට අනුව

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නඩු තීන්දුවකට හෝ ආඥාවකට විරුද්ධව අභියාචනයක් නීතිපතිවරයා විසින් අභියාචනාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර අභියාචනය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක අභියාචනා පෙත්සම දින **28**ක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

<u>පැහැදිලි කිරීම.</u>

නමුත් **154** වගන්තිය අනුව නඩු විභාගය ඉහළ අධිකරණයක තබමින් කරන ලද ආඥාවක් හෝ **153** වගන්තිය යටතේ චූදිත නිදහස් කරමින් කරන ලද ආඥාවක් නඩු තීන්දුව හෝ අවසාන ආඥාවක් නොවේ.

<u>අභියාචනා කිරීමේ කාලය ගණන් බැලීම.</u>

<u>321(1)</u> <u>වගන්තියට අනුව</u>

අභියාචනා කළ යුතු දින **14** හෝ **28** ක කාලය ගණනය කිරීමේ දී එම නඩු තීන්දුව හෝ ආඥාව ප්‍රකාශයට පත්කළ දිනය ගණන් ගතයුතු නමුත් සියලුම ඉරිදා දින සහ රජයේ නිවාඩු දින ගණනය කරනු නොලැබේ.

<u>321(2)</u> <u>වගන්තියට අනුව.</u>

එසේම අභියාචනා කළ යුතු කාලය ඉකුත් වන දිනය අධිකරණයේ කාර්යාලය වසා ඇති දිනයක් වුවහොත් ඊළඟට කාර්යාලය විවෘත කරන පළමු දිනයේ දී අභියාචනය ඉදිරිපත් කළ විට එය නිසි කල ඉදිරිපත් කළා සේ සලකනු ලැබේ.

<u>අභියාචනා පෙත්සමේ ප්‍රකාශ විය යුතු කරුණු</u>

<u>322 (1)</u> <u>වගන්තියට අනුව</u>

- අභියාචනා පෙත්සමේ අභියාචනයට හේතු වූ කරුණු ලුහුඬින් ප්‍රකාශ විය යුතු ය
- අභියාවක හෝ ඔහුගේ නීතිඥවරයා විසින් අත්සන් කර තිබිය යුතු ය

322 (2) වගන්තියට අනුව.

- **අභියාචනා කරනුයේ නීතිය පිළිබඳ කාරණයක් සම්බන්ධව නම් ඒ පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් ඇතුලත් විය යුතුය. එම නීතිය පිළිබඳ කාරණය අභියාචනාධිකරණය විසින් විනිශ්චය කරනු ලැබීමට සුදුසු බවට නීතිඥවරයෙකුගේ සහතිකයක් ඇතුළත් විය යුතුය.**

322(3) වගන්තියට අනුව.

ඒ සෑම පෙත්සමකම

- **රුපියල් පහක මුද්දරයක් අලවා තිබිය යුතුය**
- **නමුත් අභියාචනය නීතිපතිවරයා හෝ 136(1) (ආ) යටතේ කර ඇති පැමිණිල්ලක තීන්දුවකට හෝ අවසාන ආඥාවකට විරුද්දව එම පැමිණිලිකරු අභියාචනා කරයි නම් මුද්දරයක් අවශ්‍ය නැත.**

අභියාචනය අතරතුර ඇප

323 (1) වගන්තියට අනුව

අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති විට අභියාචක අත්අඩංගුවේ සිටී නම් අභියාචනය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ යම් අධිකරණයකින් ද එම අධිකරණයට අභියාචක ඇප මත මුදා හරින ලෙස ආඥා කළ හැකිය.

ඇප පනතේ දහ නමය වගන්තියෙ ද මේ පිළිබඳව දක්වා ඇත

324(1) වගන්තියට අනුව

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු වාර්තාව හා අභියාචනා පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය වෙත යවනු ලැබූ විට රෙජිස්ට්‍රාර් වරයා විසින් අභියාචනයට අංක යොදා එය අභියාචනා ලැයිස්තුවේ ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතුය

.නමුත් ප්‍රායෝගිකව සිදු වන්නේ පාර්ශ්වයන්ට අභියාචනා දිනය දැනුම් දීමයි. එදිනට ලිඛිතව හෝ වාචිකව කරුණු දැක්වීමට පාර්ශ්වයන් සූදානමින් සිටිය යුතුය.

SE LAW

<u>324(2) වගන්තියට අනුව.</u>

අභියාචනයේ පාර්ශ්වකරුවන්ට වැඩිදුර දැනුම් දීමක් නොමැතිව අභියාචනය අංක පිළිවෙළ අනුව විභාගයට ගනු ලැබිය යුතුය.

<u>325(1) වගන්තියට අනුව</u>

අභියාචනය විභාගයට ගත් විට පළමුව අභියාචක ඉදිරිපත් කරන කරුණු වලට සවන්දිය යුතු ය. ඉන් පසුව අභියාචනයට විරුද්ධව වගඋත්තරකරු පැමිණ සිටී නම් ඔහු ඉදිරිපත් කරන කරුණු වලට සවන් දිය යුතුය.

<u>325(2) වගන්තියට අනුව</u>

නියමිත දිනයේ අභියාවක පැමිණ නොමැති නම් අභියාවනය සලකා බලා සුදුසු ආඥාවක් කිරීමට අධිකරණයට හැකි ය.

<u>326 වගන්තියට අනුව</u>

අභියාචනය විභාග කරන විට වග උත්තරකරු අධිකරණයට පැමිණ නොමැති නම් අභියාචනා දැන්වීම ඔහුට යථා පරිදි භාරදී නොමැති නම් අභියාවනා දැන්වීම යථා පරිදි භාරදීමට නියම කර වෙනත් දිනයකට කල් තැබිය හැකිය. එවැනි විටක ඔහුට භාරදීමට නියමිත දැන්වීම පිස්කල් මගින් භාරදීම සඳහා අධිකරණය විසින් ආඥාවක් නිකුත් කරනු ලැබිය යුතුය.

<u>327 වගන්තියට අනුව</u>

නිදොස් කිරීමකට විරුද්ධ අභියාචනයක දී වුදිතයා සිර භාරයට ගෙන ඔහුව අධිකරණය වෙත ගෙන එන ලෙස විධාන කරමින් අභියාචනාධිකරණය විසින් වරෙන්තුවක් නිකුත් කළ හැකිය .ඔහුව අභියාචනය අවසන් වන තෙක් සිර භාරයේ තැබීම හෝ ඇප මත මුදා හැරීම කළ හැකිය.

<u>328 වගන්තියට අනුව</u>

අභියාචකට සවන් දීමෙන් පසු නඩු තීන්දුවට මැදිහත් වීමට තරම් ප්‍රමාණවත් හේතු නැතැයි පළාත්බද මහාධිකරණය සිතන්නේ නම් අභියාචනය නිෂ්ප්‍රභා කළ හැකිය.

නැතහොත්

a) <u>නිදොස් කිරීමේ ආඥාවකට</u> <u>විරුද්ධව අභියාචනාවකදී,</u> එය ප්‍රතිවර්තනය කොට වැඩිදුර විභාගයක් පවත්වන ලෙස හෝ චූදිතයා නැවත නඩු විභාගයට භාජනය කරන ලෙස හෝ ඔහුගේ නඩු විභාගය ඉහළ අධිකරණයට තබන ලෙස හෝ විධානය කිරීම. එසේ නොමැති නම් ඔහු වරදකරු බව තීරණය කොට නීතිය අනුව දණ්ඩන නියමයක් කිරීම.

b) <u>වරදකරු කිරීමකට එරෙහිව අභියාචනාවක දී ,</u>

I. තීන්දු ප්‍රකාශය හා දඬුවම් නියමය ප්‍රතිවර්තනය කොට , චූදිතයා නිදොස් කිරීම හෝ කිරීම හෝ නිසි අධිකරණ බලය ඇති අධිකරණයක් විසින් ඔහුට විරුද්ධව නැවත නඩු විභාගයක් කරනු ලැබිය යුතු යැයි නියම කිරීම හෝ ඔහුගේ නඩු විභාගය ඉහළ අධිකරණයට තැබිය යුතු යැයි ආඥා කිරීම කළ හැකිය.

II. දණ්ඩන නියමය එසේ තිබියදී තීන්දුව වෙනස් කිරීම හෝ තීන්දුව වෙනස්කර හෝ නොකර දණ්ඩ නියමයේ ප්‍රමාණය වැඩි හෝ අඩු කිරීම හෝ එහි ස්වභාවය වෙනස් කිරීම.

c) <u>වෙනත් යම් ආඥාවකට විරුද්ධ ව වූ අභියාචනයකදී</u>
එම ආඥාව වෙනස් කිරීම හෝ ප්‍රතිවර්තනය කිරීම කළ හැකිය.

එසේ වුවද අභියාචනයක් මත කරනු ලබන දඬුවම් නියමය මුල් අධිකරණය විසින් නියම කළ හැකිව තිබූ දඬුවම් නියමය නොඉක්මවිය යුතුය.

<u>329 (1) වගන්තියට අනුව</u>

අභියාචනය පිළිබඳව කටයුතු කිරීමේ දී වැඩිදුර සාක්ෂි ගැනීමට අවශ්‍ය බව පෙනී යන්නේ නම් අභියාචනාධිකරණය විසින් ම ඒවා සටහන් කළ හැකිය . නැතහොත් ඒ සාක්ෂි සටහන් කරන ලෙස යම් මහේස්ත්‍රාත්වරයකුට විධානය කළ හැකිය. .

<u>329(2) වගන්තියට අනුව.</u>

ඒ සාක්ෂි සටහන් කළ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එසේ සටහන් කරන ලද සාක්ෂි සහතික කොට තම මතයද දක්වා අභියාචනාධිකරණය වෙත යැවිය යුතුය.

330 (1) වගන්තියට අනුව

අභියාචන විභාගය අවසන් වූ විට, අභියාචනාධිකරණය විසින් ඒ අවස්ථාවේදීම හෝ ඒ අවස්ථාවේදී නියම කරන යම් පසු දිනයකදී හෝ තම තීරණයට හේතු දක්වමින් නඩු තීන්දුව විවෘත අධිකරණයේදී ප්‍රකාශ කළ යුතුය.

330(2) වගන්තියට අනුව.

එසේ නියම කරන ලද දිනයේ දී නඩු තීන්දුව දීමට අධිකරණය සූදානම් නොමැතිනම් ඒ සඳහා පසු දිනයක් නියම කර නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකිය.

1990 අංක 19 දරන පළාත් බද මහාධිකරණ (විශේෂ විධි විධාන) පනත

මෙම පනත මගින් ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවේ 154(ග) ව්‍යවස්ථා මගින් පළාතක් සඳහා පිහිටවනු ලැබූ මහාධිකරණයට(පළාත් බද මහාධිකරණයට) මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ප්‍රාථමික අධිකරණයේ කම්කරු විනිශ්චාධිකරණයේ කරන ලද වරදකරු කිරීමකට ආඥාවකට දණ්ඩන නියමයකට විරුද්ධව අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධ ප්‍රතිපාදන දක්වා ඇත.

1990 අංක 19 දරණ පළාත්බද මහාධිකරණ විශේෂ විධිවිධාන පනතට අනුව

4 වගන්තියට අනුව

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක්, ප්‍රාථමික අධිකරණයක්, කම්කරු විනිශ්චාධිකරණයක් සටහන් කරන ලද යම් වරදකරුකිරීමකින්, දණ්ඩන නියමයකින් හෝ ආඥාවකින් අතෘප්තියට පත් පාර්ශවයක් විසින් අභියාචනයක් කිරීම , අභියාචනයක් කිරීම සඳහා වූ කාර්ය පටිපාටියට අදාළ යම් ලිඛිත නීතියක විධිවිධාන වලට යටත්ව , එම අධිකරණය පිහිටා ඇති පළාත සඳහා පිහිටවන ලද පළාත් බද මහාධිකරණය වෙත අභියාචනය කරනු ලැබිය හැකිය.

5 වගන්තියට අනුව

පළාත් බද මහාධිකරණය විසින්, ඒ අධිකරණය වෙත පැවරී ඇති අභියාචනා අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී යම් ආඥාවක් ,නඩු තීන්දුවක් ,තීන්දු ප්‍රකාශයක් හෝ දණ්ඩන නියමයක් , නීතියට අනුව ස්ථිර කිරීම ප්‍රතිවර්තනය කිරීම නිවැරදි කිරීම හෝ සුළු වශයෙන් වෙනස් කිරීම හෝ අලුතෙන් නඩු විභාගයක් පවත්වන ලෙස හෝ ආඥා කරනු ලැබිය හැකිය. .

<u>එකම කාරණය සම්බන්ධයෙන් අභියාචනයක් හෝ ඉල්ලීමක් අභියාචනාධිකරණය වෙත මෙන්ම මහාධිකරණයට ද ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවක කාර්යය පටිපාටිය.</u>

<u>1990 අංක 19 දරණ පළාත් බද මහාධිකරණ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත</u>

<u>12 වගන්තියට අනුව</u>

යම් අභියාචනයක් අභියාචනා කිරීමට ඉඩ දී ඇති කාලය ඇතුළත අභියාචනාධිකරණය වෙත මෙන්ම පළාත් බද මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවක දී ඒ අභියාචනාව ඒ මහාධිකරණය විසින් විභාග කිරීම ආරම්භ කර නොමැති අවස්ථාවක

- **අභියාචනාධිකරණයට එම ඉල්ලීම විභාග කර තීරණය කරනු ලැබිය හැකිය නැතහොත්.**

  .
- **එම අභියාචනාව මහාධිකරණය විසින් විභාග කර තීරණය කිරීම යෝග්‍ය බවට අභියාචනාධිකරණය සලකන අවස්ථාවක එසේ කරන ලෙස මහාධිකරණයට විධාන කරනු ලැබිය හැකිය.**
- **එම අභියාචනාව අභියාචනාධිකරණය වෙත පමණක් ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවක, එම අභියාචනය හෝ ඉල්ලීම මහාධිකරණය වෙත මාරු කිරීම යෝග්‍යයි අභියාචනාධිකරණය සලකන්නේ නම් ඒ අභියාචනය හෝ ඉල්ලීම මහාධිකරණය වෙත මාරු කරන ලෙස අභියාචනාධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය හැකි අතර මහාධිකරණය විසින් ඒ අභියාචනය විභාග කර තීරණය කළ යුතුය.**
- **මහාධිකරණයේ පවතින අභියාචනය විභාග කර තීරණය කිරීමට අභියාචනාධිකරණය තීරණය කරන්නේ නම් එම අභියාචනය තීරණය කිරීම සඳහා මහාධිකරණයෙන් එය ඉවත් කිරීමට අභියාචනාධිකරණයට තීරණය කළ හැකිය.**

<u>12(ඈ) වගන්තියට අනුව.</u>

ඉහත ආකාරයට යම් අභියාචනයක් හෝ ඉල්ලීමක් විභාග කොට තීරණය කිරීමට හෝ මහාධිකරණයට මාරු කිරීමට අභියාචනාධිකරණය විසින් ගත් තීරණයක් සම්බන්ධයෙන් අභියාචනයක් කළ නොහැක.

මහාධිකරණයෙන් අභියාචනාධිකරණයට කරනු ලබන අභියාචනා

331 (1) වගන්තියට අනුව

වරදකරු කිරීම, දණ්ඩන නියමය හෝ ආඥාව මහාධිකරණය විසින් කළ දින සිට දින **14** ක් ඇතුළත මහාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙත අභියාචනා පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් හෝ අභියාචනා කිරීමට අවසර ලබා ගැනීමේ ඉල්ලීමක් බාර දීමෙන් හෝ අභියාචනයක් කළ හැකියි.

එසේම, බන්ධනාගාරයේ සිටින තැනැත්තකු විසින් අභියාචනයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් එම අභියාචනයට හේතුද ඔහු රඳවා තබා ඇති බන්ධනාගාරයේ ජේලර්වරයාට ඉහත සඳහන් කරන ලද කාලය තුළ ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එවිට අභියාචනා පෙත්සමක් පිළියෙල කොට ඒ වරදකරු කිරීම දණ්ඩන් නියමය ප්‍රකාශයට පත් කළ මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම ජේලර්වරයාගේ කාර්ය වේ..

දින 14 කාලය ගණනය කිරීම

331(2) වගන්තියට අනුව

අභියාචනය ඉදිරිපත් කළ යුතු කාලය ගණනය කිරීමේදී නඩු තීන්දුව ඕ ආඥාව ප්‍රකාශයට පත් කළ දිනය ගණනය කරයි . නමුත් ඉරිදා හා රජයේ නිවාඩු දින ගණනය නොකරයි.

331(3)

අභියාචනා පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ලබාදී ඇති කාලයේ අවසාන දිනය අධිකරණ කාර්යාල වසා ඇති දිනයක් වුවොත් ඊළඟට පළමුව කාර්යාලය විවෘත කෙරෙන දින අභියාචනය කළ හැකිය. එවිට එය නිසිකල ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය.

අභියාචනා පෙත්සමක ඇතුලත් විය යුතු කරුණු

331(4)

අභියාචනා පෙත්සම මනා හා යෝග්‍ය කඩදාසියක පැහැදිලිව ලියා අභියාචක හෝ අභියාචකගේ නීතිඥවරයා විසින් අත්සන් කර දිනය යොදා තිබිය යුතුය. එසේම අභියාචනා පෙත්සමේ පහත දැක්වෙන තොරතුරු ඇතුළත් විය යුතුය.

a) වරදකරු කිරීම දණ්ඩන නියමය,ආඥාව ප්‍රකාශයට පත් කළ මහාධිකරණ සැසිවාරය
b) නඩුවේ අංකය
c) අභියාචකගේ හා වග උත්තරකරු ගේ නම හා ලිපිනය
d) අභියාචනාධිකරණය වෙත කෙරෙන ඇමතුම
e) නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළ දිනය හා එම ප්‍රකාශයේ ස්වභාවය
f) අභියාචනයට පදනම් වූ හේතු දැක්වෙන සරල හා සංක්ෂිප්ත ප්‍රකාශයක්
g) ඉල්ලා සිටින සහනය

331(5) වගන්තියට අනුව.

- අභියාචක අභියාචනයට රුපියල් පහක් වටිනා මුද්දරයක් ඇලවිය යුතුය

එහෙත් අභියාචනය නීතිපති විසින් අභියාචනා කරන විට හෝ මරණ දඬුවමට විරුද්ධ ව කරන විට මුද්දර ගාස්තුවක් අවශ්‍ය නොවේ.

අභියාචනය සංශෝධනය කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

332 වගන්තියට අනුව

ඉහත නියම කර ඇති ආකාරයෙන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනු නොලැබුවොත් අධිකරණය විසින් එය සංශෝධනය කිරීම සඳහා අභියාචක වෙත ආපසු යැවීම හෝ ඒ අවස්ථාවේදීම සංශෝධනය කිරීම කළ හැකිය. එලෙස අභියාචනය සංශෝධනය කරනු නොලැබූහොත් අධිකරණය විසින් වාර්තා ගත කළ යුතු හේතු මත අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය. .

333 (1) වගන්තියට අනුව

අධිකරණය විසින් අභියාචනය භාර ගත් විට ඒ නඩුව සම්බන්ධ සියලුම නඩු කටයුතු නතර කළ යුතුය. නඩු වාර්තාව හා එහි පිටපත් සහිතව අභියාචනාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

333(2) වගන්තියට අනුව

නිදොස් කිරීමේ තීන්දුවකට එරෙහිව අභියාචනා කරන විට චූදිතට වරෙන්තුවක් නිකුත් කළ හැකිය. අභියාචනය අවසන් වනතුරු බන්ධනාගාරයේ තැබීමට හෝ ඇප මත නිදහස් කළ හැකිය.

333(3) වගන්තියට අනුව

වරදකරු කිරීමකට එරෙහිව අභියාචනා කරන විට අභියාචක බන්ධනාගාර ගත කිරීමට හෝ ඇප මත නිදහස් කළ හැකිය.

333(4)වගන්තියට අනුව

මරණීය දඬුවමට එරෙහිව අභියාචනා කරන විට එම දඬුවම අත්හිටු විය යුතු අතර අභියාචනය තීරණය කරනතුරු අභියාචක ට බන්ධනාගාර රීති අනුව කටයුතු කළ යුතුය.

333 (5) වගන්තියට අනුව

රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින කාල සීමාව හෝ ඇප මත නිදහස්ව සිටින කාල සීමාව දඬුවමේ කොටසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

ජූරියක් ඉදිරියේ පැවති නඩු වලට විරුද්ධව අභියාචනා තීරණය කිරීම

334 (1) වගන්තියට අනුව

පහත අවස්ථා වලදී ජූරියේ තීරණයට විරුද්ධව අභියාචනා කිරීමට අභියාචනාධිකරණය විසින් ඉඩ දිය යුතුය. එසේ නොවන සෑම විටම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය.

- **ජූරියේ තීරණය අසාධාරණ වීමේ හේතුව මත**
- **සාක්ෂි ගැන සලකා බලන කල තහවුරු කළ නොහැකි වීමේ හේතුව මත**
- **ඒ තීන්දුව අවලංගු කළ යුතු බව**
- **නීතිය පිළිබඳ යම් වැරදි තීරණයක හේතුව මත**
- **කවර හෝ හේතුවක් මත යුක්තිය ඉටු නොවීමත් සිදු වී ඇති බව අභියාචනාධිකරණය විසින් සලකනු ලබන විට.**

නමුත් අභියාචනයේදී මතුකර ඇති ප්‍රශ්නය අභියාචක ගේ වාසියට තීරණය විය හැකි බව අධිකරණයේ මතය වුවද යුක්තිය ඉටු නොවීමත් සිදු වී නැතැයි අධිකරණය සලකන්නේ නම් අභියාචනය නිෂ්ප්‍රභා කළ හැකිය.

*<u>ලූර්දු නෙල්සන් ප්‍රනාන්දු **vs** නීතිපති</u>*

අභියාචකගෙ වාසියට තීන්දුව දිය හැකි ලෙස කරුණු ඉදිරිපත් වී ඇතත් යුක්තිය ඉටු නොවීමත් ඇත්ත වශයෙන්ම සිදු වී නැත්නම් අභියාචනය නිෂ්ප්‍රභා කළ යුතුය.

<u>334(2)</u> <u>වගන්තියට අනුව</u>

ජූරි නඩු විභාගයකදී වරදකරු කිරීමකට එරෙහිව අභියාචනා කිරීමට අභියාචනාධිකරනය ඉඩ දෙන්නේ නම් වරදකරු කිරීම අවලංගු කර නිදොස් කිරීමේ තීන්දුවක් දෙන ලෙසට නියෝග කළ යුතුය.

එසේ වුවද අභියාචනයට ඉඩ දීමට හේතු වූ අක්‍රමිකතාව නිසා නොවේ නම් චූදිතයා යුක්ති සහගතව වරදකරු කිරීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ජූරිය ඉදිරියේ තිබුණු බවට අභියාචනාධිකරණය සිතන්නේ නම් අලුතෙන් නඩු විභාගයක් පැවැත්වීමට නියම කළ හැකිය.

<u>334(4)</u> <u>වගන්තියට අනුව</u>

නඩු විභාගයේදී චිත්තිකරුට දුන් දඬුවම ස්ථිර කිරීමට හෝ සුදුසු වෙනත් දඬුවමක් නියම කිරීමට අභියාචනාධිකරණයට හැකිය.

<u>353 වගන්තියට අනුව</u>

අභියාචක ට නීති ආධාර ලබා ගැනීමට තරම් මුදල් නැති බව ද අභියාචකට නීති ආධාර සැපයීම සුදුසු බව ද අධිකරණය සිතන්නේ නම් නඩුවේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී අභියාචක ගේ ඉල්ලීම මත අභියාචක වෙනුවෙන් නීතිඥවරයකු පත් කිරීමට පත්කිරීමට අභියාචනාධිකරණයට හැකිය.

349(1) වගන්තියට අනුව

මුලින්ම අභියාචක හෝ ඔහුගේ නීතිඥවරයා කරුණු දැක්විය යුතු අතර දෙවනුව වගඋත්තරකරු කරුණු දැක්විය යුතුය.

351 වගන්තියට අනුව

නඩුව තීන්දු කිරීමට අවශ්‍යයැයි අධිකරණයට පෙනී යන ඕනෑම ලේඛනයක් හෝ සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට නියෝග කිරීමට අභියාචනාධිකරණයට හැකිය

350 වගන්තියට අනුව

අත්අඩංගුවේ පසු වන අභියාචකට තම නඩුව විභාගවන අවස්ථාවේ දී අධිකරණයට පැමිණ සිටීමට ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

352(1) වගන්තියට අනුව

අභියාචනය අවසන් වූ විට ඒ අවස්ථාවේදීම හෝ පසු දිනයකදී විවෘත අධිකරණයේදී නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුය.

352(3) වගන්තියට අනුව

එම නඩු තීන්දුවේ පහත කරුණු ඇතුළත් විය යුතුය

- තීරණය කළ යුතුව තිබුණු කරුණු
- ඒ පිළිබඳ විනිශ්චකාරවරුන්ගේ තීරණය
- තීරණයට හේතු
- ප්‍රදානය කරන ලද සහන

SELAW

SE LAW